

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 816/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี.เค.ดับบลิว

โจทก์

นายบรรจง เจาชัยเจริญกุล

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็คฯ จำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกาว่าเช็คไม่มีมูลหนี้ จำเลยเชื่อว่า มีสิทธิ หักกลบหนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้ออกเช็คโดยเจตนา จะไม่ให้มีการใช้เงิน เป็นฎีกาโต้แย้งข้อเท็จจริงต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีโจทก์มีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปีศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม จึงไม่รับฎีกาของจำเลย จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นฟังว่ายังไม่มีการหักกลบลบหนี้ จำเลยยังมีหนี้จะต้องชำระตามเช็ค แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยว่าไม่เชื่อว่าจำเลยจะมีสิทธิขอหักกลบลบหนี้ ก็เป็นการฟังว่าจำเลยยังมีหนี้ที่จะต้องชำระตามเช็ค จำเลยออกเช็คโดยมีเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงิน การที่จำเลยฎีกาว่าเช็คไม่มีมูลหนี้ จำเลยเชื่อว่ามีสิทธิหักกลบลบหนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่ได้ออกเช็คโดยเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินซึ่งเป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาจึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณรมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>